EMPLOYMENT LAW · UNPAID WAGES & SUPER SELF-CALCULATION

못 받은 급여 · 주말수당 · 12% 연금 쉽게 따라 하는 계산 공식 & 증거 가이드

10만 달러 이하 소액 임금청구(s 548)에서 변호사비로 내 돈이 줄어들지 않게 온전히 지키는 셀프 계산 순서와 1센트 단위 계산식 및 연방법원 Form 5 필수 증거 준비법을 쉽게 담았어요.

$26.44/h
2026.7.1 호주 최저시급 반영

150/175%
캐주얼 주말 기본급 기준 계산법

12% SG
Payday Super 7영업일 & s 116B

s 557C
급여명세서 없을 때 입증책임 전환

법무법인 박앤코 (Park & Co Lawyers) · 함께 드리는 자동계산 엑셀 시트와 나란히 두고 쓰세요
대표변호사 박창민 (Chang Min Park) · 공식 상담 링크: https://parklawyers.com.au/links/?lang=ko

내 소중한 급여를 지키는 첫걸음: ① 왜 근무시간과 시급은 먼저 직접 계산해야 유리할까요? & ② 무료 정부 신고 창구

Fair Work Act 2009 (Cth) s 548 소액청구($100,000 이하)는 **이겨도 변호사비를 못 받아내는 구조(s 570)**예요. 그래서 처음 근무표와 시급을 더하는 단계부터 변호사 비용을 쓰면 배보다 배꼽이 커져서 정작 내가 받아야 할 급여가 줄어들어요. 또한 사업장 행정 조사나 과태료 처분은 무료 정부 기관인 fairwork.gov.au/tipoff · ATO(13 10 20) · Home Affairs Border Watch(비자 착취 제보)에 신고하실 수 있으며 **함께 드리는 자동계산 엑셀 시트로 먼저 금액을 확인한 결과** $50,000을 넘는 큰 사건이라면 온라인 상담 설문(https://form.jotform.com/221801513691854)으로 접수해 주세요.

01 2026년 7월 1일 시행 호주 최저시급 및 외식업 Award 시급 기준표

꼭 기억하세요: 반드시 calculate.fairwork.gov.au 에서 **실제로 일했던 각 회계연도(매년 7월 1일 기준)**의 Pay Guide 시급표를 따로 찾아 적용해야 해요. 아래 표는 **2026년 7월 1일 시행(FY 2026–27)** 기준 호주 최저시급(**$26.44/hr**, 캐주얼 **$33.05/hr**)과 *Restaurant Industry Award 2020 [MA000119]* 상인 **Level 2** 실제 시급이에요.

근무 요일 및 시간대	정규직 기본급(B = $27.08) 기준 계산법	정규직(Full/Part-Time)	캐주얼(기본급 기준 더하기 시급)
평일 주간 일반근무 (Ordinary Weekday)	정규 100% × B / 캐주얼 125% × B	**$27.08 / hr**	**$33.85 / hr**
토요일 근무 (Saturday Penalty)	정규 125% × B / 캐주얼 150% × B (125%+25%)	**$33.85 / hr**	**$40.62 / hr** *($42.31 중복 곱셈 주의)*
일요일 근무 (MA000119 Intro ~ Level 2)	정규 150% × B / 캐주얼 150% × B *(호텔 MA000009 Lv 2 · 외식 Lv 3+는 175%=$47.39)*	**$40.62 / hr**	**$40.62 / hr**
공휴일 근무 (Public Holiday)	정규 225% × B / 캐주얼 250% × B (225%+25%)	**$60.93 / hr**	**$67.70 / hr**
초과근무 (첫 2시간 / 2시간 이후) & 밤 시간 가산	정규 150% / 200% × B (평일 밤 10시–자정 +$2.95, 자정–새벽 6시 +$4.42)	**$40.62 / $54.16**	적용 Award 조항별 확인

02 6가지 핵심 항목별 차근차근 따라 하는 계산 공식

공식 1 & 2. 주별 덜 받은 급여 및 고정 시급·연봉(Flat Rate / Salary) 비교 공식

주별 법대로 받아야 할 세전 급여 = Σ (시간대별 실제 일한 시간 × 해당 연도 Award 시급) + 법정 수당

주별 못 받은 급여 (Wage Shortfall) = MAX(0, 주별 법대로 받아야 할 세전 급여 − 실제로 받은 세전 금액)

- **기본급 기준 더하기 시급 원칙:** 캐주얼 주말 시급은 평일 캐주얼 시급($33.85)에 주말 배율을 또 곱하지 않고 **정규직 기본급(B)**에 더해진 배율(토 150%, 일 150% 또는 175%, 공휴일 250%)을 바로 곱해요.
- **고정 시급·연봉 계약:** 계약서에 고정 시급($30/hr)이나 연봉이 적혀 있어도 실제 일한 주말·초과근무 Award 합계보다 적게 받았다면 그 차액을 모두 청구할 수 있어요.

공식 3, 4 & 5. 남은 유급연차(+17.5%) · 해고예고수당(s 117) · 정리해고수당(s 119)

남은 연차 정산금 (s 90(2)) = ((총 통상근로시간 × 4 ÷ 52) − 이미 쓴 연차시간) × 기본급(B) × 1.175

못 받은 해고예고수당 (s 117) = (법정 예고 주수(1~4주, 만 45세 초과·2년 이상 근속 시 +1주) − 실제 예고 주수) × 주당 풀페이(s 18)

- **정리해고 수당(s 119):** 직원이 **15명 이상**인 회사에서 일자리가 없어져 그만두게 된 정규직(1년 이상 근무 시 4주~16주)에게 지급돼요.

공식 6. 못 받은 퇴직연금 (12.0% SG & 2026.7.1 Payday Super 개편 · NES s 116B)

못 받은 퇴직연금 = (법정 통상임금 OTE(초과근무·퇴직연차 일시금 제외) × 12.0%) − 연금 계좌 실제 입금액

- **연도별 연금 비율:** FY22–23 10.5% · FY23–24 11.0% · FY24–25 11.5% · **2025.7.1 이후 12.0%**.
- **Payday Super (2026.7.1 시행):** 급여일로부터 **7영업일 안에** 연금펀드에 입금되어야 하며 NES s 116B 신설로 연방법원 소액청구(s 548)에서 밀린 급여와 함께 직접 청구할 수 있어요.

03 1주일 계산 예시 + 급여명세서 없을 때 이기는 s 557C 증거 + Form 5 접수법

1주일 계산 예시 (MA000119 Level 2 캐주얼): 2026년 8월 식당 직원이 **평일 15시간($507.75) + 토요일 8시간($324.96) + 일요일 7시간($284.34, 150%=$40.62) = 법정 세전 $1,117.05** 일하고 현금 **$750.00**만 받았다면 → **1주 덜 받은 급여 $367.05 + 12% 미납연금 $134.05 = 주당 $501.10 부족** (26주면 총 **$13,028.60**; 호텔·펍 MA000009 일요일 175% 적용 시 주당 **$554.17**).

EVIDENCE & S 557C REVERSE ONUS

급여명세서를 못 받았을 때 이기는 4단계 증거

- **s 557C 든든한 보호 규정:** 고용주가 근무기록 보관(s 535)이나 1영업일 내 급여명세서 발급(s 536)을 어기면 **사장님이 직원 계산표가 틀렸음을 직접 증명해야 하는 입증책임 전환**이 적용돼요.
- **Tier 1:** abr.business.gov.au 정확한 법인명(Pty Ltd + ACN) 및 대표이사 확인(s 550).
- **Tier 2:** 은행 통장 입금내역 + MyGov ATO 소득신고(STP)·연금 내역 PDF.
- **Tier 3:** 근무표 사진, 출퇴근 카톡/문자, **구글맵 타임라인**, 교통카드 기록.
- **Tier 4:** 박앤코 자동계산 엑셀 시트 출력본.

COURT & TRIBUNAL FORMS (2026.7.1)

못 받은 돈 돌려받는 3단계 및 공식 양식

- **Step 1:** 이메일로 **7일 기한 지급 요청서(Letter of Demand)**와 엑셀 계산표를 먼저 보내세요.
- **Step 2 (임금 ≤$100k, 6년 기한):** fcfcoa.gov.au 에서 **Originating Application (Fair Work Division) + Form 5**로 접수하세요 *(Form 2 사용 금지)*. 접수비: <$10k **$310** / $10k–$50k **$500** / $50k–$100k **$585**.
- **Step 3 (해고 후 21일 내):** fwc.gov.au **Form F2**(부당해고) 또는 **Form F8**(일반보호 해고) 중 하나를 골라 접수하세요 (**$92.70**, 성희롱 F75는 **$0**).

변호사를 꼭 찾아야 하는 순간: 회사 방어 · 스폰서 비자가 걸린 해고 · $50,000 초과 고액 소송은 박앤코와 상의하세요

일반 소액 정산은 함께 드리는 자동계산 엑셀로 변호사비 걱정 없이 직접 챙기시고 ① **회사·스폰서 법인의 공정근로 감사 대응 및 해고 사건 방어** ② **482 / 186 스폰서 비자 유지가 걸린 해고·일반보호 분쟁(해고 후 21일 이내)** ③ **$50,000 ~ $200,000+ 다년도 고액 임금 소송 및 폐업 대비 대표이사 개인 책임(s 550) 청구** ④ **퇴직 합의서(Deed of Release) 서명 전 법률 검토**가 필요하실 때는 근로계약서·해고통지서 또는 완성된 엑셀 계산표를 준비해 https://parklawyers.com.au/links/?lang=ko (**박창민 대표변호사 · Chang Min Park**)로 문의해 주세요.

법무법인 박앤코 (Park & Co Lawyers) · 함께 쓰는 엑셀 계산기: Park_Co_Underpayment_Self_Calculator_2026_KO.xlsx

기업 자문 · 고액/복합 사건 상담 링크: https://parklawyers.com.au/links/?lang=ko